

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5453/2536

กรมตุลาการ กับพวก
นางสาว วันเพ็ญ แซ่อึ้ง

โจทก์
จำเลย

ตามข้อกำหนดคดีภาษีอากร ข้อ 8 วรรคสี่ ย่อมเป็นที่เห็นได้ว่าคำร้องขอยื่น
บัญชีระบупยานนั้นคู่ความเพียงแต่แสดงให้เห็นเป็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่ามีเหตุอัน
สมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบупยานตามกำหนดเวลาได้ก็เป็นอันเพียงพอแล้ว หา
จำต้องอ้างแสดงเหตุถึงขนาดว่ากรณีมีเหตุสุดวิสัยไม่ การที่ทนายจำเลยมอบบัญชี
ระบупยานให้ ส. ก่อนวันสุดท้ายโดยให้ ส. นำไปยื่นในวันสุดท้าย แต่ ส. ไม่ได้นำ
บัญชีระบупยานไปยื่นต่อศาลเนื่องจาก ส. ได้รับโทรศัพท์ทางไกลให้กลับบ้านที่ต่าง
จังหวัดเพราะมารดาป่วยหนัก จึงออกเดินทางกลับต่างจังหวัดอย่างกะทันหัน โดย ส.
มิได้แจ้งให้ทนายจำเลยทราบนั้น แสดงให้เห็นว่าทนายจำเลยไม่ระมัดระวังเอาใจใส่
รับผิดชอบคดีของตน เพราะแทนที่จะรีบยื่นบัญชีระบупยานเสียแต่เนิ่น ๆ แต่กลับ
ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปจนถึงก่อนวันสุดท้าย จึงมอบให้ ส. ไปยื่นบัญชีระบупยาน
แทนตนและทนายจำเลยก็ได้ติดตามสอบถาม ส. ว่าผลการดำเนินการเป็นอย่างไร
จึงเป็นความบกพร่องผิดพลาดของทนายจำเลย ถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร
ที่จำเลยไม่สามารถยื่นบัญชีระบупยานตามกำหนดเวลาในข้อกำหนดคดีภาษีอากร ข้อ
8 วรรคสี่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินภาษีอากรและเงินเพิ่มจำนวน 11,334.57 บาท พร้อมด้วยเงินเพิ่มอากรขาเข้า ในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน เป็นเงินเดือนละ 33.52 บาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางชี้สองสถานวันที่ 25 ตุลาคม 2533 ครั้นต่อมาวันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 จำเลยยื่นคำร้องขอยื่นบัญชีระบупยานศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2533 ว่ากรณีตามคำร้องมิใช่เหตุสุดวิสัย จึงไม่อนุญาตให้จำเลยยื่นบัญชีระบупยานให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินภาษีอากร 11,334.57 บาท พร้อมเงินเพิ่มอากรขาเข้า ในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของอากรขาเข้าที่ขาด เป็นเงินเดือนละ 33.52 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อกำหนดคดีภาษีอากรข้อ 8 วรรคสี่ ระบุว่า "เมื่อระยะเวลาที่กำหนดให้ยื่นบัญชีระบупยานตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ได้สิ้นสุดลงแล้ว ถ้าคู่ความซึ่งมิได้ยื่นบัญชีระบупยานแสดงให้เป็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่ามีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบупยานตามกำหนดเวลาดังกล่าวได้ ฯลฯ คู่ความดังกล่าวนั้นอาจยื่นคำร้องต่อศาล ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนพิพากษาคดี ขออนุญาตอ้างพยานหลักฐานเช่นนั้นและถ้าศาลเห็นว่าเพื่อให้การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสำคัญแห่งประเด็นเป็นไปโดยเที่ยงธรรม จำเป็นจะต้องสืบพยานหลักฐานเช่นนั้นก็ให้ศาลอนุญาตตามคำร้อง" ตามข้อกำหนดคดีภาษีอากรดังกล่าวย่อมเป็นที่เห็นได้ว่า กรณีคู่ความซึ่งมิได้ยื่นบัญชีระบупยานคำร้องขอระบупยานภายหลังจากระยะ

เวลาที่กำหนดให้ยื่นบัญชีระบุพยานสิ้นสุดลงแล้วนั้น คู่ความนั้นเพียงแต่แสดงให้เห็นเป็นที่พอใจแก่ศาลได้ว่า มีเหตุอันสมควรที่ไม่สามารถยื่นบัญชีระบุพยานตามกำหนดเวลาดังกล่าวได้ก็เป็นอันเพียงพอแล้ว หากต้องอ้างแสดงเหตุถึงขนาดว่ากรณีมีเหตุสุดวิสัยดังคำสั่งของศาลภาษีอากรกลางไม่อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังขึ้น

ปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ข้อกฎหมายของจำเลยประการต่อไปมีว่าเหตุตามคำร้องของจำเลย ฉบับลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2533 เป็นเหตุอันสมควรที่จำเลยไม่สามารถยื่นบัญชีระบุพยานตามกำหนดเวลาในข้อกำหนดคดีภาษีอากรหรือไม่ ในข้อนี้จำเลยอ้างเหตุในคำร้องว่าคดีนี้ศาลภาษีอากรกลางนัดชี้สองสถาน วันที่ 25 ตุลาคม 2533 จำเลยต้องยื่นบัญชีระบุพยานภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2533 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2533 ทนายจำเลยได้มอบบัญชีระบุพยานให้แก่ นาย สุวิทย์ รัตนะรัต นำไปยื่นแทนในวันที่ 17 ตุลาคม 2533 แต่ทนายจำเลยเพิ่งมาทราบในภายหลังว่านาย สุวิทย์ ไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยานในวันดังกล่าว เนื่องจากได้รับโทรศัพท์ทางไกลให้กลับบ้านที่ต่างจังหวัดเพราะมารดาป่วยหนัก และนาย สุวิทย์ ได้ออกเดินทางอย่างกะทันหันในวันที่ 16 ตุลาคม 2533 เวลาประมาณ 20 นาฬิกาโดยมิได้แจ้งให้ทนายจำเลยทราบเห็นว่า เหตุที่จำเลยยกขึ้นอ้างในคำร้องดังกล่าว แสดงว่าทนายจำเลยก็ยอมรับรู้ว่าตามข้อกำหนดคดีภาษีอากรข้อ 8 วรรคหนึ่ง นั้น คู่ความต้องยื่นบัญชีระบุพยานต่อศาลก่อนวันชี้สองสถานไม่น้อยกว่า 7 วัน แต่แทนที่ทนายจำเลยจะเอาใจใส่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวซึ่งได้กำหนดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเร่งรัดให้การดำเนินคดีภาษีอากรเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วและเที่ยงธรรม โดยรีบยื่นบัญชีระบุพยานเสียแต่เนิ่น ๆ ทนายจำเลยกลับปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปจนถึงก่อนวันสุดท้าย จึงได้มอบบัญชีระบุพยานให้นาย สุวิทย์ ไปยื่นเอาในวันสุดท้ายของกำหนดเวลาซึ่งแสดงให้เห็นในเบื้องต้นว่า ทนายจำเลยไม่ระมัดระวังเอาใจใส่รับผิดชอบคดีของตนเท่าที่ควร ยิ่งกว่านั้นเมื่อทนายจำเลยมอบหมายให้นาย สุวิทย์ ไปยื่นบัญชีระบุพยานซึ่งเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่สำคัญแทนตนในวันสุดท้ายเช่นนี้ ก็ควรที่ทนายจำเลยจะ

ต้องติดตามสอบถามว่าผลการดำเนินการเป็นอย่างไร แต่ทนายจำเลยก็หาได้กระทำ
ไม่เป็นเหตุให้ทนายจำเลยไม่ทราบว่านาย สุวิทย์ ไม่ได้นำบัญชีระบุพยานไปยื่นต่อ
ศาลตามที่มอบหมาย พฤติการณ์ตามคำร้องแสดงให้เห็นว่าทนายจำเลยไม่ระมัดระวัง
ชวนชวายเป็นใจใส่ในการยื่นบัญชีระบุพยานให้ทันกำหนดเวลาตามกฎหมาย ซึ่งเป็น
ความบกพร่องผิดพลาดของทนายจำเลยเอง ถือไม่ได้ว่าเป็นกรณีมีเหตุอันสมควรที่
จำเลยไม่สามารถยื่นบัญชีระบุพยานตามกำหนดเวลาในข้อกำหนดคดีภาษีอากรข้อ 8
วรรคสี่ ที่ศาลภาษีอากรกลางมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จำเลยยื่นบัญชีระบุพยานมานั้น
ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยในผล อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เชียรไท สุทรนันท์-เจริญ นิลเอสงษ์-เพ็ง เพ็งนิติ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ